

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1074/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
อำนาจเจริญ

นาย ชีรวัดน์ เชื้อส กล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 148, มาตรา 157, มาตรา 162

จำเลยได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อโจทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยกระทำมิชอบเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 157 และ 162 จำเลยจึงไม่อาจกระทำความผิดตามบทกฎหมายมาตราดังกล่าวได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 148, 157, 162, 267, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526 มาตรา 14

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 148, 162, 91 เรียงกระทงลงโทษโดยลงโทษตามมาตรา 148 และ 162 ซึ่งเป็นบทเฉพาะ จำคุกกระทงละ 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับรวมจำคุก 7 ปี สำหรับความผิดฐานแจ้งความเท็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรา 137, 267 และความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน โจทก์มิได้บรรยายฟ้องเพื่อให้ลงโทษ และตามพยานโจทก์ที่นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำการเป็นความผิดฐานนี้จึงให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ มีว่า จำเลยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 157 และมาตรา 162 หรือไม่ เห็นว่าองค์ประกอบสำคัญในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ผู้กระทำจะต้องเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ มาตรา 157 ผู้กระทำจะต้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต และมาตรา 162 ผู้กระทำจะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร ทั้งนี้หมายถึงอำนาจหน้าที่ในขณะกระทำความผิด ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนาย ถนอม ส่งเสริม นายอำเภอเขมราฐ นายณรงค์เชาว์ณลิลิตกุล เจ้าพนักงานปกครองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัตรประจำตัวประชาชนของอำเภอดังกล่าว นายเดชา วงศ์ตระกูล ปลัดอำเภอฝ่ายส่งเสริมอาชีพ พยานโจทก์ และคำสั่งอำเภอเขมราฐที่ 13/2525 ตามเอกสารหมายเลข 1 ว่า จำเลยได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน

ธุรการเท่านั้น จำเลยไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 เป็นต้นไป โจทก์ฟ้องและ
นำสืบว่าจำเลยกระทำมิชอบเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชนเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2526 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2526 ซึ่งเป็นเวลาที่
จำเลยมิใช่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งในด้านเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
และในด้านเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน จำเลยจึงไม่อาจกระทำความผิด
ตามกฎหมายมาตราดังกล่าวข้างต้นได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว ฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ